



P U T U S A N

Nomor 1098 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FADLI IRWANSYAH alias FADLI bin USMANSYAH;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/21 Maret 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cendana 63 Perum Purwodadi Indah
RT 002 RW 002 Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru/Jalan
Suka Karya Griya Petra Jaya Blok G Nomor 3
Kelurahan Tambang, Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 1 November 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa FADLI IRWANSYAH alias FADLI bin USMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLI IRWANSYAH alias FADLI bin USMANSYAH selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT Indo Raja Angkasa tanggal 17 Januari 2023 atas nama Fadli, nama barang Pupuk Bobot Buah, jumlah 30 (tiga puluh) sak plus 10 (sepuluh) sak;
 - 1 (satu) lembar laporan surat jalan pengantaran pupuk atas nama Fadli berangkat tanggal 17 Januari 2023 dan kembali tanggal 31 Januari 2023 atas nama Fadli;
 - 1 (satu) lembaran faktur penjualan pupuk kepada Mas Handoko atas nama Fadli Nomor Faktur 16414 barang berupa 20 (dua puluh) ditambah 1 (satu) sak pupuk senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Agustus 2023;
 - 11 (sebelas) karung/sak pupuk karung warna putih merek Bobot Super Buah;

Dikembalikan kepada pihak PT Indo Raja Angkasa melalui Saksi Siska Yulia Chandra;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI IRWANSYAH alias FADLI bin USMANSYAH tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2024



2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT Indo Raja Angkasa tanggal 17 Januari 2023 atas nama Fadli, nama barang Pupuk Bobot Buah, jumlah 30 (tiga puluh) sak plus 10 (sepuluh) sak;
 - 1 (satu) lembar laporan surat jalan pengantaran pupuk atas nama Fadli berangkat tanggal 17 Januari 2023 dan kembali tanggal 31 Januari 2023 atas nama Fadli;
 - 1 (satu) lembaran faktur penjualan pupuk kepada Mas Handoko atas nama Fadli Nomor Faktur 16414 barang berupa 20 (dua puluh) ditambah 1 (satu) sak pupuk senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Agustus 2023;
 - 11 (sebelas) karung/sak pupuk karung warna putih merek Bobot Super Buah;

Dikembalikan kepada pihak PT Indo Raja Angkasa melalui Saksi Siska Yulia Chandra;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2024



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 25 Maret 2024 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap:
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *Marketing Freelance* yang bertugas menjual pupuk milik PT Indo Raja Angkasa dengan mendapat *fee* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/karung yang diberikan setiap bulan setelah ada pembayaran dari konsumen;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2024



- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) sak pupuk milik PT Indo Raja Angkasa dengan dibuatkan surat jalan disertai faktur penjualan kosong dari PT Indo Raja Angkasa yang nantinya jika pupuk sudah diterima oleh konsumen faktur penjualan tersebut baru diisi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, Saksi Suhandoko membeli 10 (sepuluh) sak pupuk dari Terdakwa, lalu Terdakwa membuatkan Faktur Nomor 16414 atas nama Mas Handoko tanpa sepengetahuan Saksi Handoko sebanyak 20 (dua puluh) sak, kemudian faktur tersebut Terdakwa serahkan ke admin perusahaan PT Indo Raja Angkasa dan 11 (sebelas) sak pupuk lagi Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dengan alasan ada hak Terdakwa berupa sisa fee penjualan pupuk yang belum dibayarkan oleh Perusahaan PT Indo Raja Angkasa sedangkan 10 (sepuluh) sak pupuk lainnya yang disita dari rumah Terdakwa adalah stok/persediaan juga merupakan bonus Terdakwa atas capaian penjualan yang belum dibayarkan oleh PT Indo Raja Angkasa yang kemudian Terdakwa jual secara eceran kepada para petani;
- Bahwa pada bulan September 2023 pada saat Saksi Riko Siswanto menagih uang penjualan pupuk kepada Saksi Suhandoko, Saksi Suhandoko mengakui bahwa ia hanya membeli dan menerima 10 (sepuluh) sak pupuk beserta 1 (sak) sak pupuk sebagai bonus dari Terdakwa. Atas kejadian tersebut menurut Saksi Siska Yulia Chandra dan Saksi Abdul Majid Siregar, PT Indo Raja Angkasa mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Abdul Majid Siregar selaku pimpinan PT Indo Raja Angkasa ada Surat Pernyataan Titipan tanggal 5 Juni 2020 yang isinya Saksi Abdul Majid Siregar menalangi pembayaran bulanan mobil Daihatsu *Pick Up* milik Terdakwa dengan catatan Terdakwa akan membayar setiap bulan kepada Saksi Abdul

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2024



Majid Siregar melalui uang hasil penjualan-penjualan pupuk;

- Bahwa terlepas belum dibayarnya *fee*/bonus Terdakwa ataupun adanya perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Majid Siregar Abdul Majid Siregar tentang penalangan pembayaran bulanan mobil Daihatsu *Pick Up* milik Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa yang menyimpan kemudian menjual secara ecer pupuk milik PT Indo Raja Angkasa yang ada dalam penguasaan Terdakwa tanpa izin dari PT Indo Raja Angkasa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 25 Maret 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 25 Maret 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI IRWANSYAH alias FADLI bin USMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT Indo Raja Angkasa tanggal 17 Januari 2023 atas nama Fadli, nama barang Pupuk Bobot Buah, jumlah 30 (tiga puluh) sak plus 10 (sepuluh) sak;
 - 1 (satu) lembar laporan surat jalan pengantaran pupuk atas nama Fadli berangkat tanggal 17 Januari 2023 dan kembali tanggal 31 Januari 2023 atas nama Fadli;
 - 1 (satu) lembaran faktur penjualan pupuk kepada Mas Handoko atas nama Fadli Nomor Faktur 16414 barang berupa 20 (dua puluh) ditambah 1 (satu) sak pupuk senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Agustus 2023;
 - 11 (sebelas) karung/sak pupuk karung warna putih merek Bobot Super Buah;

Dikembalikan kepada pihak PT Indo Raja Angkasa melalui Saksi Siska Yulia Chandra;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.,

Ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2024